

2021年12月证券从业资格《证券市场基本法律法规》试题（网友回忆版）

单项选择题

1. 按照法律关系发生的方式，可以将法律关系分为（ ）

- A. 确认性法律关系与创设性法律关系
- B. 纵向法律关系与横向法律关系
- C. 主法律关系与从法律关系
- D. 双边法律关系与多边法律关系

参考答案：A

【慧考解析】按照法律关系发生的方式，可以将法律关系分为确认性法律关系与创设性法律关系。

2. 公司作为企业法人。具有以自有财产独立对外承担各种责任的能力。这种责任能力的基础在于（ ）

- A. 民事主体法律地位一律平等
- B. 公司享有法人财产权
- C. 公司管理者承担信义义务
- D. 股东享有有限责任保护

参考答案：B

【慧考解析】公司是企业法人，有独立的法人财产，享有法人财产权。公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

3. 下列关于董事、高级管理人员违反经营义务所得收入的处理方式，正确的是（ ）

- A. 所得收入归公司所有
- B. 所得收入用于赔偿因违规经营行为导致的损害
- C. 所得收入依据公司章程的规定处理
- D. 所得收入归个人，但公司应当对相应人员进行处罚问责

参考答案：A

【慧考解析】董事、高级管理人员违反经营义务所得的收入应当归公司所有。

4. 对于股份有限公司，《公司法》及公司章程规定对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，（ ）应当及时召集股东大会会议对相关事项进行表决。

- A. 董事长
- B. 董事会
- C. 证券事务代表
- D. 董事会秘书

参考答案：B

【慧考解析】对于股份有限公司，《公司法》和公司章程规定对外提供担保等事项必须经股东大会作出决议的，董事会应当及时召集股东大会会议，由股东大会就上述事项进行表决。

5. 根据《公司法》，有限责任公司设立监事会，关于其成员的说法，错误的是（ ）

- A. 监事任期每届三年
- B. 应当有公司职工代表
- C. 总经理可以兼任监事
- D. 应当有股东代表

参考答案：C

【慧考解析】有限责任公司设监事会，其成员不得少于3人。股东人数较少或者规模较小的有限责任公司，可以设1至2名监事，不设监事会。监事会应当包括股东代表和适当比例的公司职工代表，董事、高级管理人员不得兼任监事。监事的任期每届为3年。

6. 根据《合伙企业法》，下列关于合伙企业债务承担的说法，错误的是（ ）。
- A. 合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以依法向人民法院提出破产清算申请
 - B. 合伙企业不能清偿到期债务的，债权人可以要求有限合伙人清偿
 - C. 合伙企业依法被宣告破产的，普通合伙人对合伙企业债务仍应承担无限连带责任
 - D. 合伙企业注销后，原普通合伙人对合伙企业存续期间的债务仍应承担无限连带责任

参考答案：B

【慧考解析】普通合伙人对合伙企业债务承担无限连带责任，有限合伙人以其认缴的出资额为限对合伙企业债务承担责任。

7. 根据《证券法》，下列关于投资者保护的说法，错误的是（ ）。
- A. 投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向投资者保护机构申请调解
 - B. 普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，证券公司可以拒绝
 - C. 普通投资者与证券公司发生纠纷的，证券公司应当证明其行为符合法律、行政法规以及国务院证券监督管理机构的规定，不存在误导、欺诈等情形
 - D. 根据财产状况、金融资产状况、投资知识和经验、专业能力等因素，投资者可以分为普通投资者和专业投资者
- 参考答案：B

【慧考解析】投资者与发行人、证券公司等发生纠纷的，双方可以向投资者保护机构申请调解。普通投资者与证券公司发生证券业务纠纷，普通投资者提出调解请求的，证券公司不得拒绝。

8. 根据《证券法》，证券公司将发行人的证券按照协议全部购入的承销方式是（ ）。
- A. 自行销售
 - B. 协议销售
 - C. 代销
 - D. 包销

参考答案：D

【慧考解析】证券包销，是指证券公司将发行人的证券按照协议全部购入，或者在承销期结束时将售后剩余证券全部自行购入的承销方式。

9. 根据《证券法》，下列关于证券公司承销证券的说法，错误的是（ ）。
- A. 证券公司承销证券，发现公开发行募集文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动
 - B. 证券公司承销证券，发现公开发行募集文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施
 - C. 证券公司承销证券违反该法规定的，责令改正，给予警告，没收违法所得，应当并处法定数额罚款
 - D. 证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查

参考答案：C

【慧考解析】证券公司承销证券，应当对公开发行募集文件的真实性、准确性、完整性进行核查。发现有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的，不得进行销售活动；已经销售的，必须立即停止销售活动，并采取纠正措施。证券公司有上述所列行为，给其他证券承销机构或者投资者造成损失的，应当依法承担赔偿责任。C错误。

10. 根据《证券法》，证券的发行、交易活动，必须遵循的原则不包括（ ）。
- A. 公开
 - B. 公允
 - C. 公正
 - D. 公平

参考答案：B

【慧考解析】证券的发行. 交易活动，必须遵循公开. 公平. 公正的“三公”原则。

11. 根据《证券法》，下列关于证券登记结算机构职能的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券交易的清算和交收
- B. 证券账户. 结算账户的设立
- C. 受投资者的委托派发证券权益
- D. 证券的存管和过户

参考答案：C

【慧考解析】证券登记结算机构应履行下列职能：1. 证券账户. 结算账户的设立；2. 证券的存管和过户；3. 证券持有人名册登记；4. 证券交易的清算和交收；5. 受发行人的委托派发证券权益；6. 办理与上述业务有关的查询. 信息服务；7. 国务院证券监督管理机构批准的其他业务

12. 根据《证券投资基金法》，下列关于非公开募集基金管理人登记的说法，正确的是（ ）

- A. 未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动
- B. 未经登记，任何个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，单位使用的除外
- C. 未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，法律. 行政法规另有规定的除外
- D. 任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动，法律. 行政法规另有规定的除外

参考答案：C

【慧考解析】根据《证券投资基金法》第九十条的规定，未经登记，任何单位或者个人不得使用“基金”或者“基金管理”字样或者近似名称进行证券投资活动；但是，法律. 行政法规另有规定的除外。

13. 下列关于基金公开募集与非公开募集的区别，错误的是（ ）

- A. 投资范围不同
- B. 承诺收益不同
- C. 信息披露要求不同
- D. 基金管理人的类型与产生方式不同

参考答案：B

【慧考解析】基金公开募集与非公开募集存在下列区别：募集方式和对象不同；基金管理人的类型及产生方式不同；投资范围不同；信息披露要求不同。

14. 期货公司涉及重大诉讼. 仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东. 实际控制人应当自该事件发生之日起（ ）向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

- A. 5日内
- B. 10日内
- C. 20日内
- D. 15日内

参考答案：A

【慧考解析】期货公司涉及重大诉讼. 仲裁，或者股权被冻结或者用于担保，以及发生其他重大事件时，期货公司及其相关股东. 实际控制人应当自该事件发生之日起5日内向国务院期货监督管理机构提交书面报告。

15. 根据《证券公司监督管理条例》，下列关于禁止同业竞争的说法。错误的是（ ）

- A. 特定情况下一个集团可以控股两家以上证券公司

- B. 某集团可以控股一家证券公司, 还可以参股另外一家证券公司
- C. 一般情况一个集团可以控股两家证券公司
- D. 证券公司可以设立专业证券子公司

参考答案: C

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第二十六条的规定, 2个以上的证券公司受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的, 不得经营相同的证券业务, 但国务院证券监督管理机构另有规定的除外。该规定主要是为了避免因母公司与子公司之间存在同业竞争而损害公司小股东的利益。除非国务院证券监督管理机构另有规定, 否则, 受同一单位、个人控制或者相互之间存在控制关系的2个以上证券公司不得经营相同的证券业务。

16. 证券公司的股东和实际控制人的下列行为, 未违反《证券公司监督管理条例》规定的是 ()。

- A. 通过内幕交易占用客户资产
- B. 直接挪用客户资产
- C. 按出资比例行使股东(大)会表决权
- D. 通过关联交易侵占证券公司资产

参考答案: C

【慧考解析】证券公司的股东和实际控制人不得滥用权力, 占用证券公司或者客户的资产, 损害证券公司或者客户的合法权益。

17. 证券公司设立时, 其业务范围应当与其财务状况相适应。下列说法正确的是 ()。

- A. 证券公司注册资本最低限额为人民币1000万元
- B. 证券公司注册资本不得为非货币财产出资
- C. 证券公司经营的业务不同, 其注册资本最低限额可能不同
- D. 证券公司的注册资本可以是认缴资本

参考答案: C

【慧考解析】证券公司经营证券经纪, 证券投资咨询, 与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问业务的, 注册资本最低限额为人民币5000万元; 经营证券承销与保荐、证券融资融券、证券做市交易、证券自营、其他证券业务之一的, 注册资本最低限额为人民币1亿元; 经营证券承销与保荐、证券融资融券、证券做市交易、证券自营、其他证券业务中两项以上的, 注册资本最低限额为人民币5亿元。A错误。证券公司的股东应当用货币或者证券公司经营必需的非货币财产出资。B错误。证券公司经营相关业务应当符合法律对注册资本最低限额的要求, 国务院证券监督管理机构根据审慎监管原则和各项业务的风险程度, 可以调整注册资本最低限额, 但不得少于法律规定的限额。并且, 证券公司的注册资本应当是实缴资本。

18. 根据《证券公司风险处置条例》, 下列关于证券公司被接管的说法, 错误的是 ()。

- A. 证券公司治理混乱、管理失控, 情节严重的, 国务院证券监督管理机构可以对该证券公司进行接管
- B. 接管期限届满, 确实需要继续接管的, 国务院证券监督管理机构可以决定延期, 延期最长不超过6个月
- C. 国务院证券监督管理机构决定对证券公司进行接管的, 被接管证券公司股东会或者股东大会、董事会、监事会以及经理、副经理停止履行职责
- D. 行政接管是监管部门对经营存在严重问题的证券公司介入, 全面接收和管理其债权债务和业务经营, 防止其经营风险进一步恶化的行政强制措施

参考答案: B

【慧考解析】接管期限一般不超过12个月。满12个月, 确实需要继续接管的, 国务院证券监督管理机构可以决定延期, 延期最长不超过12个月。

19. 证券公司中, 应对违反职责范围内的内部控制要求所导致的风险和损失承担首要责任的是 ()

- A. 董事会

- B. 直接从事业务经营活动的相关人员
- C. 经理层
- D. 合规部门

参考答案：B

【慧考解析】直接从事业务经营活动的业务部门和分支机构的相关人员有义务向证券公司报告内部控制的缺陷，并及时加以纠正。相关人员应对违反职责范围内的内部控制导致的风险和损失承担首要责任。

20. 证券公司应当制定合规管理的基本制度，经（ ）审议通过后实施。

- A. 董事会
- B. 股东（大）会
- C. 监事会
- D. 总经理办公会

参考答案：A

【慧考解析】证券公司应当制定合规管理的基本制度，经董事会审议通过后实施。

21. 下列关于证券公司工作人员合规管理职责的说法，错误的是（ ）

- A. 签署并信守相关合规承诺
- B. 发现同事违法违规行为时不用向公司报告
- C. 在业务开展过程中主动识别和防范业务合规风险
- D. 积极参加公司安排的合规培训和合规宣导活动

参考答案：B

【慧考解析】证券公司全体工作人员应当对自身经营活动范围内所有业务事项和执业行为的合规性负责，发现违法违规行为或者合规风险隐患时，应当主动按照公司规定及时报告。

22. 证券公司分类监管评价设定正常经营的证券公司基准分为（ ）

- A. 120分
- B. 100分
- C. 90分
- D. 60分

参考答案：B

【慧考解析】证券公司分类监管评价首先设定正常经营的证券公司基准分为100分。

23. 净资本是根据证券公司的业务范围和资产的流动性特点，在（ ）的基础上对资产等项目进行一定调整后得出的综合性风险控制指标

- A. 营业收入
- B. 总资产
- C. 净利润
- D. 净资产

参考答案：D

【慧考解析】净资本是根据证券公司的业务范围和资产的流动性特点，在净资产的基础上对资产等项目进行一定调整后得出的综合性风险控制指标。

24. 下列不属于证券公司流动性风险管理目标的是（ ）。

- A. 对流动性风险实施有效识别、计量
- B. 对流动性风险实施有效监测和控制
- C. 确保其流动性需求能够及时以最低成本得到满足

D. 建立健全流动性风险管理体系

参考答案：C

【慧考解析】证券公司流动性风险管理的目标，是建立健全流动性风险管理体系，对流动性风险实施有效识别、计量、监测和控制，确保其流动性需求能够及时以合理成本得到满足。

25. 证券公司风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于（ ）。

- A. 公司总部业务及业务管理部门同职级人员的中位数
- B. 公司同级别人员的平均水平
- C. 公司同级别人员的中位数
- D. 公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平

参考答案：D

【慧考解析】风险管理部门人员工作称职的，其薪酬收入总额应当不低于公司总部业务及业务管理部门同职级人员的平均水平。

26. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列不属于专业投资者的是（ ）。

- A. 经行业协会备案的私募基金管理人
- B. 期货公司子公司
- C. 证券公司的员工
- D. 财务公司

参考答案：C

【慧考解析】第一类专业投资者具体包括：经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理公司及其子公司、商业银行、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。

27. 根据《证券期货投资者适当性管理办法》，下列关于经营机构从业人员违反适当性管理规定被证监会及其派出机构采取监管措施的说法，错误的是（ ）。

- A. 未按规定进行投资者类别转化的，对其他直接责任人给予警告，并处以3万元以下的罚款
- B. 违反适当性规定的，可对经营机构直接负责的主管人员和其他直接责任人员采取责令改正等监管措施
- C. 未按规定建立投资者评估数据库的，对直接负责的主管人员处以3万元以上的罚款
- D. 情节严重的，可依法采取市场禁入的措施

参考答案：C

【慧考解析】未建立或者更新投资者评估数据库的；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，给予警告，并处以3万元以下罚款；

28. 证券公司应加强对境外分支机构的管理，如果《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构实施该法规的，下列做法错误的是（ ）。

- A. 证券公司不再执行此指引的要求
- B. 证券公司无法采取有效措施控制风险的，应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构
- C. 证券公司采取适当的其他措施应对洗钱风险
- D. 证券公司应该向人民银行报告

参考答案：A

【慧考解析】如果《金融机构反洗钱和反恐怖融资监督管理办法》及《法人金融机构洗钱和恐怖融资风险管理指引（试行）》要求比所驻国家或地区的相关规定更为严格，但所驻国家或地区法律禁止或限制境外分支机构和相关附属机构实施的，证券公司应当采取适当的其他措施应对洗钱风险。向中国人民银行报告。如果其他措施无法有效控制风险，证券公司应当考虑在适当情况下关闭境外分支机构或相关附属机构。

29. 证券公司应当委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计，频率为（ ）。

- A. 不低于每半年一次
- B. 不低于每五年一次
- C. 不低于每三年一次
- D. 不低于每一年一次

参考答案：C

【慧考解析】证券公司应当委托外部专业机构开展信息技术管理工作的全面审计。频率不低于每3年一次；未能有效实施信息技术管理被采取行政处罚措施、监管措施或者自律管理措施的，应当在3个月内完成对有关事项的专项审计。

30. 下列属于证券公司开展经纪业务应符合的行政法规是（ ）。

- A. 《公司法》
- B. 《企业会计准则》
- C. 《非金融企业绿色债务融资工具业务指引》
- D. 《证券公司监督管理条例》

参考答案：D

【慧考解析】知识点解析：《证券法》\“第七章证券交易场所\”\“第八章证券公司\”对证券公司的证券经纪业务作出了原则性规定，《证券公司监督管理条例》\“第四章业务规则与风险控制\”\“第二节证券经纪业务\”对证券经纪业务作出了一般规定。上述法律及行政法规是中国证监会等监管机构制定证券经纪业务相关监管政策、实施监督管理的重要法律依据。

31. 证券基金经营机构使用港股投资顾问服务，以下不符合业务规范的是（ ）。

- A. 证券基金经营机构应当自主作出投资决策
- B. 证券基金经营机构应当委托港股投资顾问直接执行投资指令
- C. 证券基金经营机构应当与港股投资顾问签订协议，约定双方的相关事项
- D. 证券基金经营机构应当在基金合同或者招募说明书中如实披露使用港股投资顾问服务的情况

参考答案：B

【慧考解析】1. 履行主动管理职责：证券基金经营机构应当履行主动管理职责，自主作出投资决策，不得委托提供港股投资顾问服务的香港机构直接执行投资指令。证券基金经营机构作为基金管理人依法应当承担的责任不因委托而免除。B错误。2. 签订协议：证券基金经营机构应当与提供港股投资顾问服务的香港机构签订协议，约定双方的权利、义务和责任，服务的内容、方式和禁止行为等事项。3. 信息披露：证券基金经营机构应当在基金合同或者招募说明书中如实披露使用港股投资顾问服务的情况，包括提供港股投资顾问服务的香港机构的名称、注册地址、办公地址、成立时间、最近一个会计年度管理的证券资产规模、主要负责人及联系方式等信息，并充分说明和揭示委托香港机构提供港股投资顾问服务可能产生的风险。4. 留痕管理：证券基金经营机构应当对使用港股通投资顾问服务的情况实行留痕管理，以书面或者电子文件形式记录香港机构提供港股投资顾问服务的时间、方式、内容和依据等信息。相关业务档案的保存期限自协议终止之日起不得少于5年。

32. 证券公司、证券投资咨询机构或者其他财务顾问机构担任上市公司独立财务顾问，在持续督导期间解除委托协议的，应当及时履行报告、公告程序。委托人应当在（ ）另行聘请财务顾问对其进行持续督导。

- A. 20个工作日后
- B. 20个工作日内
- C. 1个月内
- D. 3个月内

参考答案：C

【慧考解析】在持续督导期间，财务顾问解除委托协议的，应当及时向中国证监会派出机构做出书面报告

, 说明无法继续履行持续督导职责的理由, 并予以公告。委托人应当在1个月内另行聘请财务顾问对其进行持续督导。

33. 下列法律法规及主要部门规章. 规范性文件中, 不属于证券公司发行与承销业务适用的是 ()。

- A. 《证券公司监督管理条例》
- B. 《科创板上市公司持续监管办法（试行）》
- C. 《上市公司收购管理办法》
- D. 《企业债券管理条例》

参考答案: C

【慧考解析】证券公司发行与承销业务的主要法律. 行政法规包括《公司法》《证券法》《证券公司监督管理条例》《企业债券管理条例》等。

34. 证券公司以自己名义开立, 用于记载客户委托证券公司持有. 担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券账户是 ()

- A. 客户信用交易担保资金账户
- B. 客户信用交易担保证券账户
- C. 客户信用资金账户
- D. 客户信用证券账户

参考答案: B

【慧考解析】客户信用交易担保证券账户: 用于记录客户委托证券公司持有. 担保证券公司因向客户融资融券所生债权的证券。

35. 下列属于中国证监会等监管机构制定信用业务相关监管政策重要法律依据的是 ()

- A. 《证券公司融资融券业务管理办法》
- B. 《证券公司融资融券业务内部控制指引》
- C. 《证券法》
- D. 《转融通业务监督管理试行办法》

参考答案: C

【慧考解析】《证券法》\“第八章证券公司\”明确经国务院证券监督管理机构核准, 证券公司可以经营证券融资融券业务, 《证券公司监督管理条例》则在其\“第四章业务规则与风险控制\”的第五节专门对证券公司融资融券业务作出一般性规定。上述法律及行政法规是中国证监会等监管机构制定信用业务相关监管政策. 实施监督管理的重要法律依据。

36. 以下情形不属于证券公司开展证券经纪业务禁止行为的是 ()

- A. 对客户买卖股票承诺收益
- B. 接受客户全权委托代理其买卖证券
- C. 为客户提供融资融券信用交易服务
- D. 将证券营业部承包给他人经营

参考答案: C

【慧考解析】融资融券业务, 是指在证券交易所或者国务院批准的其他证券交易场所进行的证券交易中, 证券公司向客户出借资金供其买入证券或者出借证券供其卖出, 并由客户交存相应担保物的经营活动。证券公司应当对分支机构实行集中统一管理, 不得与他人合资. 合作经营管理分支机构, 也不得将分支机构承包. 租赁或者委托给他人经营管理。

37. 下列关于证券公司债券交易关键环节管控的说法, 错误的是 ()

- A. 债券投资交易人员开展债券交易询价使用的工作邮件. 通话记录. 即时通讯信息等应监测留痕, 并接受合规

部门监督检查

- B. 证券公司应当审慎设置规模、杠杆、集中度及价格偏离度等指标，实现阈值控制和全程留痕，并向中后台部门开放管理和监测权限
- C. 签订债券交易协议应当使用部门印章，并以书面形式集中存档
- D. 证券公司应建立多指标、差异化的债券交易价格和利率比较基准体系，避免过度依赖单一比较基准

参考答案：C

【慧考解析】1. 加强用印管理。签订债券交易协议应当使用公司公章或者经公司书面明确授权的业务专用章，并以书面或电子形式集中存档。2. 建立完善债券投资交易管理系统。证券公司应审慎设置规模、杠杆、集中度及价格偏离度等指标，实现阈值控制和全程留痕，并向中后台部门开放管理和监测权限。3. 完善交易监控。证券公司应主动建立多指标、差异化的债券交易价格和利率比较基准体系，避免过度依赖单一比较基准；债券投资交易人员应使用公司统一配置的电话、邮件、即时通讯等系统开展债券交易询价等活动，其工作邮件、通话记录、即时通讯信息等应监测留痕，并接受合规部门监督检查。4. 加强债券交易人员执业资格、权限公示及薪酬递延管理。债券交易人员薪酬与激励合计超过100万元人民币的，超过部分应按照等分原则递延发放，周期不少于2年。

38. 证券公司在资产管理业务中违反中国证监会相关规定，中国证监会及其派出机构可以对其直接负责的主管人员和其他直接负责人采取的行政监管措施有（ ）。

- A. 暂不受理与所在机构行政许可有关的文件
- B. 出具警示函
- C. 责令改正
- D. 责令定期报告

参考答案：B

【慧考解析】证券公司、托管人、销售机构和投资顾问等服务机构违反法律、行政法规及中国证监会其他规定的，中国证监会及相关派出机构可以对其采取责令改正、监管谈话、出具警示函、责令定期报告、暂不受理与行政许可有关的文件等行政监管措施；对直接负责的主管人员和其他直接责任人员，采取监管谈话、出具警示函、责令参加培训、认定为不适当人选等行政监管措施。注意题目问的是对相关人员的处罚，不是对公司的。

39. 下列关于证券期货经营机构资产管理计划投资者权利义务的说法，错误的是（ ）。

- A. 投资者以其出资为限对资产管理计划财产的债务承担责任，但资产管理合同依照《证券投资基金法》另有约定的，从其约定
- B. 投资者参与分级资产管理计划的，管理人应当向投资者充分披露资产管理计划的分级设计、收益分配、风险控制等信息，保障投资者按合同约定获得预期收益
- C. 投资者应当以真实身份和自有资金参与资产管理计划，并承诺委托资金的来源符合法律、行政法规的规定
- D. 投资者参与资产管理计划，应当根据自身能力审慎决策，独立承担投资风险

参考答案：B

【慧考解析】B选项不属于投资者的权利、义务。

40. 根据《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》，证券公司开展私募资产管理业务，应具备符合条件的高级管理人员和（ ）名以上投资经理。

- A. 5
- B. 2
- C. 3
- D. 10

参考答案：C

【慧考解析】证券公司开展私募资产管理业务，应具备符合条件的高级管理人员和3名以上投资经理，应具有投资研究部门，且专职从事投资研究的人员不少于3人。

41. 证券公司开展柜台交易业务中，需要向投资者收取履约保证金的，保证金应存入在（ ）金融机构开立的专门账户。

- A. 证券公司与投资者双方约定的
- B. 中国投资者保护基金有限责任公司指定的
- C. 投资者指定的
- D. 证券公司指定的

参考答案：A

【慧考解析】1. 合同签订证券公司进行柜台交易，应当与特定交易对手方或投资者以书面或电子方式签订柜台交易合同，约定双方的权利义务。金融衍生产品的柜台交易合同应符合协会对金融衍生产品主协议及配套文件的相关规定。2. 财产担保证券公司与投资者约定抵押、质押等财产担保的，应当依法办理担保设定手续；向投资者收取履约保证金的，应当在双方约定的金融机构开立专门账户存放，不得违约动用。A正确。

42. 下列关于证券公司柜台市场业务的定期及重大事项报告机制的说法，错误的是（ ）。

- A. 证券公司应当向中证机构间报价系统股份有限公司报送柜台市场业务年度报告
- B. 证券公司柜台市场业务年度报告的内容包括柜台市场业务总体情况、交易、登记结算、风险及合规管理等
- C. 因份额登记系统故障导致私募资产管理计划份额柜台转让无法进行的，证券公司应提交重大事项报告
- D. 证券公司柜台市场业务重大事项报告内容包括事项基本情况、产生原因、影响、应对措施等

参考答案：A

【慧考解析】证券公司应当向中国证券业协会报送柜台市场业务年度报告以及重大事项报告。A错误。

43. 甲证券公司代销乙基金公司的一款混合型证券投资基金。王某是甲证券公司经纪业务事业部负责代销金融产品上架工作的主管。根据《证券公司代销金融产品销售管理规定》，王某可以接受乙公司提供的（ ）。

- A. 乙公司机构客户基金优惠申购费率
- B. 制式基金宣传推介资料
- C. 宴请及观光游览服务
- D. 高档礼品

参考答案：B

【慧考解析】证券公司从事代销金融产品活动的人员不得接受委托人给予的财物或其他利益；

44. 根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》，下列关于证券公司受期货公司委托从事介绍业务的行为，正确的是（ ）。

- A. 提供期货行情信息、交易设施
- B. 代期货公司、客户收付期货保证金
- C. 代理客户进行期货交易
- D. 利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金

参考答案：A

【慧考解析】证券公司受期货公司委托从事介绍业务，应当提供下列服务：（1）协助办理开户手续；（2）提供期货行情信息、交易设施；（3）中国证监会规定的其他服务。证券公司不得代理客户进行期货交易、结算或者交割，不得代期货公司、客户收付期货保证金，不得利用证券资金账户为客户存取、划转期货保证金。

45. 证券公司开展金融衍生品业务前应当向（ ）进行业务方案备案，并获得业务方案备案确认函。

- A. 证券交易所
- B. 中国证券业协会
- C. 地方证监局

D. 中国证监会

参考答案：B

【慧考解析】证券公司在开展金融衍生品业务前应向中国证券业协会进行业务方案备案，并取得相应业务方案备案确认函。

46. 下列关于背信运用受托财产罪的刑事追诉标准的说法，正确的是（ ）。

- A. 本罪即使涉案金额达不到标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托财产的，也满足刑事追诉的标准
- B. 本罪即使行为人擅自运用多个客户资金，如果涉案金额达不到标准，也不满足刑事追诉的标准
- C. 本罪即使行为人多次擅自运用客户资金，如果涉案金额达不到标准，也不满足刑事追诉的标准
- D. 本罪的刑事追诉标准跟具体涉案金额数无关

参考答案：A

【慧考解析】涉嫌下列情形之一的，应予立案追诉：（1）擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产数额在30万元以上的；D错误。（2）虽未达到上述数额标准，但多次擅自运用客户资金或者其他委托、信托的财产，或者擅自运用多个客户资金或者其他委托、信托的财产的；BC错误。（3）其他情节严重的情形

47. 下列各项中，不属于证券行业文化建设基本要求的是（ ）。

- A. 牢记社会责任，展现良好形象
- B. 坚持依法合规，筑牢发展基础
- C. 坚持廉洁自律，弘扬清风正气
- D. 坚持盈利导向，回馈股东信任

参考答案：D

【慧考解析】行业文化建设的基本要求。（一）坚持依法合规，筑牢发展基础，B属于。（二）坚持诚实守信，恪守职业操守（三）坚持专业精神，提升服务能力（四）坚持稳健经营，促进健康发展（五）坚持廉洁自律，弘扬清风正气C属于。（六）牢记社会责任，展现良好形象，A属于。

48. 根据《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》，下列关于证券期货经营机构工作人员违反廉洁从业规定的说法，错误的是（ ）

- A. 违反廉洁从业规定，事后及时向中国证券业协会报告，或者积极配合调查的，依法免于追究责任或者从轻、减轻处理
- B. 曾为公职人员特别是监管人员违反廉洁从业规定的，应当从重处理
- C. 直接、间接或者唆使、协助他人向监管人员输送利益的，应当从重处理
- D. 曾任证券期货经营机构合规风控职务的人员违反廉洁从业规定的，应当从重处理

参考答案：A

【慧考解析】证券期货经营机构及其工作人员违反《规定》，有下列情形之一的，中国证监会应当从重处理：（1）直接、间接或者唆使、协助他人向监管人员输送利益；（2）连续或者多次违反本规定；（3）涉及金额较大或者涉及人员较多；（4）产生恶劣社会影响；（5）曾为公职人员特别是监管人员，以及曾任证券期货经营机构合规风控职务的人员违反本规定；（6）中国证监会认定应当从重处理的其他情形。证券期货经营机构通过有效的廉洁从业风险管理，主动发现违反《规定》的行为，并积极有效整改，落实责任追究，完善内部控制制度和业务流程，及时向中国证监会报告的，依法免于追究责任或者从轻、减轻处理。证券期货经营机构工作人员违反《规定》，事后及时向中国证监会报告，或者积极配合调查的，依法免于追究责任或者从轻、减轻处理。

49. 根据《证券市场禁入规定》，中国证监会采取证券市场禁入措施前应当告知当事人享有的各项权利中，不包括（ ）

- A. 陈述的权利
- B. 依法聘请律师的权利

C. 要求举行听证的权利

D. 申辩的权利

参考答案: B

【慧考解析】中国证监会采取证券市场禁入措施前, 应当告知当事人采取证券市场禁入措施的事实、理由及依据, 并告知当事人有陈述、申辩和要求举行听证的权利。

50. 根据《证券法》, 下列关于证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务的做法, 正确的是 ()

A. 代理委托人从事证券投资

B. 与委托人约定分享证券投资收益

C. 买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券

D. 举办有关证券投资咨询的讲座、报告会、分析会等

参考答案: D

【慧考解析】根据《证券法》, 证券投资咨询机构及其从业人员从事证券服务业务不得有下列行为: ①代理委托人从事证券投资; ②与委托人约定分享证券投资收益或者分担证券投资损失; ③买卖本证券投资咨询机构提供服务的证券; ④法律、行政法规禁止的其他行为。有前款所列行为之一, 给投资者造成损失的, 依法承担赔偿责任。

51. 公司发行记名股票的, 应当置备股东名册, 记载 () 等事项。

I. 股东的姓名或者名称及住所

II. 各股东所持股份数

III. 各股东所持股票的编号

IV. 各股东取得股份的日期

A. I. IV

B. II. III. IV

C. I. II. III. IV

D. I. II. III

参考答案: C

【慧考解析】公司发行记名股票的, 应当置备股东名册, 记载下列事项: (1) 股东的姓名或者名称及住所; (2) 各股东所持股份数; (3) 各股东所持股票的编号; (4) 各股东取得股份的日期。

52. 股份有限公司章程必须载明的事项包括 ()。

I. 公司名称和住所

II. 公司设立方式

III. 公司股份总数、每股金额和注册资本

IV. 公司法定代表人

A. I. II. III. IV

B. I. II. III

C. III. IV

D. I. II

参考答案: A

【慧考解析】股份有限公司章程应当载明下列事项: 公司名称和住所; 公司经营范围; 公司设立方式; 公司股份总数、每股金额和注册资本; 发起人的姓名或者名称、认购的股份数、出资方式 and 出资时间; 董事会的组成、职权和议事规则; 公司法定代表人; 监事会的组成、职权和议事规则; 公司利润分配办法; 公司的解散事由与清算办法; 公司的通知和公告办法; 股东大会会议认为需要规定的其他事项。

53. 股份有限公司为 () 提供担保的, 必须经股东大会决议。

- I. 公司股东
- II. 公司实际控制人
- III. 子公司
- IV. 分公司

- A. I. II. III
- B. I. II
- C. I. III
- D. II. IV

参考答案: B

【慧考解析】公司为公司股东或者实际控制人提供担保的, 必须经股东会或者股东大会决议。

54. 下列关于股份有限公司设立方式的说法, 正确的有 ()

- I. 股份有限公司的设立, 可以采取发起设立的方式
- II. 发起设立, 是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司
- III. 募集设立, 是指全部股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司
- IV. 股份有限公司的设立, 可以采取募集设立的方式

- A. II. III
- B. I. II. IV
- C. I. II. III. IV
- D. I. IV

参考答案: B

【慧考解析】发起设立, 是指由发起人认购公司应发行的全部股份而设立公司。发起设立适用于有限责任公司和股份有限公司。募集设立, 是指由发起人认购公司应发行股份的一部分, 其余股份向社会公开募集或者向特定对象募集而设立公司。募集设立只适用于股份有限公司。其中, 发起人认购的股份不得少于公司股份总数的35%, 但是法律、行政法规另有规定的, 从其规定。

55. 下列关于有限责任公司和股份有限公司主要区别的说法, 正确的有 ()

- I. 有限责任公司应由50个以下股东出资设立, 股份有限公司应当有2人以上200人以下发起人
- II. 有限责任公司股权转让前须征求其他股东意见, 股份有限公司的股份转让相对便捷
- III. 股份有限公司可以公开发行股份募集资金, 有限责任公司则不可以
- IV. 有限责任公司成立后应当向股东签发出资证明书, 而股份有限公司无需签发持股证明

- A. I. IV
- B. I. III. IV
- C. I. II. III
- D. II. III

参考答案: C

【慧考解析】有限责任公司和股份有限公司的主要区别在于: 第一, 在股东人数上, 有限责任公司设立时股东在50人以下; 股份有限公司股东人数无上限。设立股份有限公司, 应当有2人以上200人以下发起人, 其中须有半数以上的发起人在中国境内有住所。第二, 在股份流动性上, 有限责任公司股份转让前须征求其他股东意见; 股份有限公司的资本划分为等额股份, 股份转让相对便捷、自由。第三, 股份有限公司可以公开发行股份募集资金; 有限责任公司不可以。综合而言, 两种公司的区别集中体现在融资方式和股份流动性上。企业选择有限公司或股份公司类型, 多半是基于自身的融资需求而作出的选择。

56. 公司章程未做其他规定的情况下, 下列不属于公司高级管理人员的有 ()

- I. 副董事长
- II. 监事长

III. 人力资源负责人

IV. 财务负责人

A. II. III. IV

B. I. III. IV

C. I. II. III

D. I. II. IV

参考答案: C

【慧考解析】高级管理人员, 是指公司的经理、副经理、财务负责人, 上市公司董事会秘书和公司章程规定的其他人员。

57. 下列主体不得作为普通合伙人的有 ()。

I. 国有独资公司

II. 国有企业

III. 上市公司

IV. 公益性的事业单位

A. I. IV

B. I. II. IV

C. I. II. III. IV

D. II. III

参考答案: C

【慧考解析】为保护国有资产和上市公司股东的利益, 国有独资公司、国有企业、上市公司不得成为普通合伙人。另外, 公益性的事业单位、社会团体, 其财产也不宜对外承担无限连带责任, 因此, 公益性的事业单位、社会团体也不得成为普通合伙人。

58. 下列关于合伙企业财产的说法, 正确的有 ()。

I. 合伙企业的财产仅包括合伙人的出资

II. 合伙人除法律另有规定外, 在企业清算前, 不得请求分割企业财产

III. 除合伙协议另有约定外, 合伙人转让其份额的须经其他合伙人一致同意

IV. 合伙人以其在企业中财产份额出质的, 须经其他合伙人一致同意

A. I. II. III

B. I. III. IV

C. II. IV

D. II. III. IV

参考答案: D

【慧考解析】合伙企业的财产包括合伙人的出资、以合伙企业名义取得的收益和依法取得的其他财产。除法律另有规定外, 合伙人在合伙企业清算前, 不得请求分割合伙企业的财产。合伙人在合伙企业清算前私自转移或者处分合伙企业财产的, 合伙企业不得以此对抗善意第三人。合伙人以其在合伙企业中的财产份额出质的, 须经其他合伙人一致同意; 未经其他合伙人一致同意, 其行为无效, 由此给善意第三人造成损失的, 由行为人依法承担赔偿责任。

59. 根据《证券法》, 下列关于证券的销售期限的说法, 正确的有 ()。

I. 证券的代销、包销期限最长不得超过90日

II. 证券的代销、包销期限最长不得超过180日

III. 公开发行股票, 代销、包销期限届满, 发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报国务院证券监督管理机构备案

IV. 证券公司在代销、包销期内, 对所代销、包销的证券应当保证先行出售给认购人, 证券公司不得为本公司预

留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券

- A. III. IV
- B. I. III. IV
- C. I. III
- D. II. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券的代销.包销期限最长不得超过90日。证券公司在代销.包销期内，对所代销.包销的证券应当保证先行出售给认购人，证券公司不得为本公司预留所代销的证券和预先购入并留存所包销的证券。公开发行股票，代销.包销期限届满，发行人应当在规定的期限内将股票发行情况报国务院证券监督管理机构备案。

60. 根据《证券法》，下列关于证券公司及其从业人员法律责任的说法，正确的有（ ）

- I. 未对投资者开立账户提供的身份信息进行核对的，责令改正，给予警告，并处以五万元以上五十万元以下的罚款
- II. 非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足一百万元的，处以一百万元以上一千万元以下的罚款
- III. 证券公司违反规定为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以二十万元以上百万以下的罚款
- IV. 未采取有效隔离措施防范利益冲突，或者未分开办理相关业务.混合操作的，责令改正，给予警告，没收违法所得，并处以违法所得一倍以上十倍以下的罚款

- A. I. II. IV
- B. I. II. III. IV
- C. II. III
- D. I. IV

参考答案：A

【慧考解析】擅自设立证券公司.非法经营证券业务或者未经批准以证券公司名义开展证券业务活动的，责令改正，没收违法所得，并处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足100万元的，处以100万元以上1000万元以下的罚款。为其股东或者股东的关联人提供融资或者担保的，责令改正，给予警告，并处以50万元以上；500万元以下的罚款。未采取有效隔离措施防范利益冲突，或者未分开办理相关业务.混合操作的，责令改正。给予警告。没收违法所得。并处以违法所得1倍以上10倍以下的罚款；没有违法所得或者违法所得不足50万元的，处以50万元以上500万元以下的罚款：情节严重的，并处撤销相关业务许可。

61. 根据《证券法》，证券发行.交易活动明确禁止的行为包括（ ）。

- I. 欺诈
- II. 内幕交易
- III. 操纵证券市场
- IV. 融资融券

- A. I. II. IV
- B. I. II. III. IV
- C. I. II. III
- D. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】证券的发行.交易活动，必须遵守法律.行政法规；禁止欺诈.内幕交易和操纵证券市场的行为。

62. 根据《证券法》，下列关于证券交易的说法，正确的有（ ）

- I. 证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券
- II. 公开发行的证券，可以在按照国务院规定设立的区域性股权市场转让
- III. 证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式
- IV. 依法发行的证券，《公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得转让

A. I. II. IV

B. I. III. IV

C. II. III

D. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券交易当事人依法买卖的证券，必须是依法发行并交付的证券。非依法发行的证券，不得买卖。依法发行的证券，《公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得转让。证券在证券交易所上市交易，应当采用公开的集中交易方式或者国务院证券监督管理机构批准的其他方式。非公开发行的证券，可以在证券交易所、国务院批准的其他全国性证券交易场所、按照国务院规定设立的区域性股权市场转让。依法发行的证券，《公司法》和其他法律对其转让期限有限制性规定的，在限定的期限内不得转让。

63. 根据《证券法》，下列关于上市公司收购的说法，正确的有（ ）

- I. 投资者可以采取要约收购、协议收购及其他合法方式收购上市公司
- II. 在收购要约确定的承诺期限内，收购人可以撤销其收购要约
- III. 上市公司发行不同种类股份的，收购人可以针对不同种类股份提出不同的收购条件
- IV. 收购要约提出的各项收购条件，适用于被收购公司的所有股东

A. II. III. IV

B. I. II. III. IV

C. I. III. IV

D. I. II

参考答案：C

【慧考解析】投资者可以采取要约收购、协议收购及其他合法方式收购上市公司。收购要约提出的各项收购条件，适用于被收购公司的所有股东。上市公司发行不同种类股份的，收购人可以针对不同种类股份提出不同的收购条件。在收购要约确定的承诺期限内，收购人不得撤销其收购要约。

64. 根据《上市公司收购管理办法》，要约收购分为（ ）

- I. 全面要约
- II. 部分要约
- III. 强制要约
- IV. 自愿要约

A. I. II. III. IV

B. III. IV

C. I. II

D. II. IV

参考答案：C

【慧考解析】要约收购分为全面要约收购与部分要约收购。

65. 设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备的条件有（ ）

- I. 有符合《公司法》和《证券投资基金法》规定的章程
- II. 取符基金从业资格的人员达到法定人数

- III. 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件
 IV. 注册资本不低于5000万元人民币，且必须为实缴资本
- A. I. II. III. IV
 B. II. IV
 C. I. III. IV
 D. I. II. III

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券投资基金法》第十三条的规定，设立管理公开募集基金的基金管理公司，应当具备的条件有：1. 有符合《证券投资基金法》和《公司法》规定的章程；2. 注册资本不低于1亿元人民币，且必须为实缴货币资本；3. 主要股东应当具有经营金融业务或者管理金融机构的良好业绩、良好的财务状况和社会信誉，资产规模达到国务院规定的标准，最近3年没有违法记录；4. 取得基金从业资格的人员达到法定人数；5. 董事、监事、高级管理人员具备相应的任职条件；6. 有符合要求的营业场所、安全防范设施和与基金业务有关的其他设施；7. 有良好的内部治理结构、完善的内部稽核监控制度、风险控制制度。除上述条件外，设立管理公开募集基金的基金管理公司还应当具备法律、行政法规规定的和经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件

66. 根据《证券投资基金法》，下列关于基金财产的说法，正确的有（ ）
- I. 基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任
 II. 因基金管理人承担的债务，可以对基金财产强制执行
 III. 基金托管人依照法律规定，应当承担的民事赔偿责任，可以由基金财产承担
 IV. 基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销
- A. I. III. IV
 B. I. II. IV
 C. I. IV
 D. II. III

参考答案：C

【慧考解析】基金财产的债务由基金财产本身承担，基金份额持有人以其出资为限对基金财产的债务承担责任。但基金合同依照《证券投资基金法》另有约定的，从其约定。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。基金财产的债权，不得与基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销；不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。

67. 下列属于农产品期货的有（ ）。
- I. 玉米期货
 II. 鸡蛋期货
 III. 菜籽期货
 IV. 白银期货
- A. II. IV
 B. I. II. III. IV
 C. I. III
 D. I. II. III

参考答案：D

【慧考解析】农产品期货品种包括大豆、豆油、豆粕、籼稻、小麦、玉米、棉花、白糖、菜籽油、鸡蛋等。

68. 根据《证券公司监督管理条例》，证券公司以及有关单位和个人披露、报送或者提供的资料、信息应当（ ），不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
- I. 真实

- II. 准确
- III. 完整
- IV. 全面
- A. I. II. III. IV
- B. I. II
- C. II. IV
- D. I. II. III

参考答案：D

【慧考解析】根据《证券公司监督管理条例》第六十九条的规定，证券公司以及有关单位和个人披露、报送或者提供的资料，信息应当真实、准确、完整，不得有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

69. 证券公司合规部门中具备3年以上（ ）等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

- I. 金融
- II. 法律
- III. 会计
- IV. 信息技术
- A. III. IV
- B. I. II. III
- C. I. II
- D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】证券公司应当为合规部门配备足够的、具备与履行合规管理职责相适应的专业知识和技能的合规管理人员。合规部门中具备3年以上证券、金融、法律、会计、信息技术等有关领域工作经历的合规管理人员数量不得低于公司总部人数的1.5%，且不得少于5人。

70. 证券公司内部控制应当遵循的原则包括（ ）

- I. 健全
- II. 合理
- III. 制衡
- IV. 独立
- A. I. II. III. IV
- B. II. III. IV
- C. I. IV
- D. I. II. III

参考答案：A

【慧考解析】证券公司内部控制应遵循以下原则：健全、合理、制衡、独立。

71. 根据《证券公司信息隔离墙制度指引》，下列关于合规总监和合规部门建立信息隔离墙相关制度职责的说法，正确的有（ ）

- I. 合规总监和合规部门负有信息隔离墙相关制度的审查职责
- II. 合规总监和合规部门负有信息隔离墙相关制度的咨询职责
- III. 合规总监和合规部门负有信息隔离墙相关制度的培训职责
- IV. 合规总监和合规部门承担执行信息隔离墙相关制度的直接管理责任
- A. I. II. III
- B. I. II. IV

C. III. IV

D. I. II. III. IV

参考答案: A

【慧考解析】证券公司工作人员对本人在执业活动中遵守信息隔离制度承担直接责任; 合规总监和合规部门负责协助董事会和高级管理人员建立和执行信息隔离墙制度, 并负有审查. 监督. 检查. 咨询和培训等职责。

72. 关于证券公司独立董事制度及相关内容, 下列说法正确的有 ()

I. 经营证券经纪业务. 证券资产管理业务及融资融券业务中两种以上业务的证券公司, 应当建立独立董事制度

II. 由同一人担任董事长. 总经理的证券公司, 其独立董事人数不得少于董事人数的1/5

III. 独立董事与公司其他董事任期相同, 可以连选连任, 但是连任时间不得超过6年

IV. 任何人员最多可以在5家证券公司担任独立董事

A. III. IV

B. I. III

C. I. II

D. I. II. III

参考答案: B

【慧考解析】独立董事与公司其他董事任期相同, 连任时间不得超过6年。任何人员最多可以在2家证券公司担任独立董事。经营证券经纪业务. 证券资产管理业务. 融资融券业务和证券承销与保荐业务中两种以上业务的证券公司, 应当建立独立董事制度。其中, 证券公司有下列情形之一的, 独立董事人数不得少于董事人数的1/4: (1) 董事长. 经营管理的主要负责人由同一人担任; (2) 内部董事人数占董事人数1/5以上; (3) 中国证监会认定的其他情形。

73. 根据《证券公司全面风险管理规范》, 下列关于证券公司风险文化的说法, 错误的有 ()

I. 仅在总部推行稳健的风险文化

II. 在分支机构推行保守的风险文化

III. 形成与本公司相适应的风险管理理念

IV. 形成与行业相适应的风险管理理念

A. I. III

B. II. III

C. II. III. IV

D. I. II. IV

参考答案: D

【慧考解析】证券公司应当在全公司推行稳健的风险文化, 形成与本公司相适应的风险管理理念. 价值准则. 职业操守, 建立培训. 传达和监督机制。

74. 证券公司净资本或者其他风险控制指标不符合规定标准的, 中国证监会派出机构应当责令公司限期改正。整改期内, 中国证监会及其派出机构应当区别情形, 可以对证券公司采取的措施有 ()。

I. 停止批准新业务

II. 停止批准增设. 收购营业性分支机构

III. 限制分配红利

IV. 限制转让财产或在财产上设定其他权利

A. II. III

B. I. III. IV

C. I. II. IV

D. I. II. III. IV

参考答案: D

【慧考解析】整改期内, 中国证监会及其派出机构应当区别情形, 对证券公司采取下列措施: (1) 停止批准新业务; (2) 停止批准增设. 收购营业性分支机构; (3) 限制分配红利; (4) 限制转让财产或在财产上设定其他权利

75. 下列关于证券公司融资管理应符合的要求的说法, 错误的有 ()。

- I. 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源
- II. 加强负债品种. 期限. 交易对手. 融资抵 (质) 押品等的分散度管理, 适当设置分散度限额
- III. 积极维护与所有融资交易对手的关系, 保持在市场上的适当稳定程度, 不定期评估市场融资和资产变现能力
- IV. 监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况, 评估市场流动性对公司融资能力的影响

- A. I. IV
- B. II. III. IV
- C. I. II. III. IV
- D. II. III

参考答案: D

【慧考解析】证券公司的融资管理应符合以下要求: (1) 分析正常和压力情景下未来不同时间段的融资需求和来源。(2) 加强负债品种. 期限. 交易对手. 融资抵 (质) 押品和融资市场等的集中度管理, 适当设置集中度限额。(3) 加强融资渠道管理, 积极维护与主要融资交易对手的关系, 保持在市场上的适当活跃程度, 并定期评估市场融资和资产变现能力。(4) 密切监测主要金融市场的交易量和价格等变动情况, 评估市场流动性对公司融资能力的影响

76. 根据《证券公司风险控制指标管理办法》, 下列关于证券公司必须持续符合风险控制指标标准的说法, 正确的有 ()

- I. 风险覆盖率不得低于100%
- II. 资本杠杆率不得低于100%
- III. 流动性覆盖率不得低于100%
- IV. 净稳定资金率不得低于100%

- A. I. II. III. IV
- B. I. II. IV
- C. I. III. IV
- D. II. III

参考答案: C

【慧考解析】证券公司必须持续符合下列风险控制指标标准: (1) 风险覆盖率不得低于100%; (2) 资本杠杆率不得低于8%; (3) 流动性覆盖率不得低于100%; (4) 净稳定资金率不得低于100%

77. 下列属于洗钱上游犯罪的有 ()

- I. 违法发放贷款罪
- II. 选汇罪
- III. 背信运用财产罪
- IV. 操纵证券. 期货市场罪

- A. II. III. IV
- B. I. II. III. IV
- C. I. II
- D. I. III. IV

参考答案: B

【慧考解析】洗钱罪的资金来源是通过破坏金融管理秩序. 金融诈骗犯罪, 以及黑社会. 毒品. 走私等, 只要是违法所得, 通过洗钱途径的, 均可成为洗钱上游。题目的犯罪行为的客体, 均属于侵害国家金融管理秩序, 所以都符合

78. 根据《证券投资基金经营机构信息技术管理办法》，证券公司应当选择符合下列条件的

- I. 具备安全. 稳定的信息技术服务能力, 并且具备及时. 高效的应急响应能力
- II. 熟悉相关证券基金业务. 具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力
- III. 信息技术服务机构及其控股股东. 实际控制人. 实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录
- IV. 近三年未因从事非法金融活动. 违反金融监管部门有关规定展业, 为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施

- A. II. III. IV
- B. I. II. IV
- C. I. III
- D. I. II. III. IV

参考答案: D

【慧考解析】证券公司应当符合近3年未从事非法金融活动. 违反金融监管部门有关规定展业. 为非法金融活动提供信息发布服务等情形受到监管部门行政处罚或重大监管措施。信息技术服务机构及其控股股东. 实际控制人. 实际控制人控制的其他信息技术服务机构最近一年内不存在证券期货重大违法违规记录。具备安全. 稳定的信息技术服务能力, 具备及时. 高效的应急响应能力, 熟悉相关证券基金业务, 具备持续评估信息技术产品及服务是否符合监管要求的能力

79. 某个人投资者要参加上交所科创板股票交易, 应该具备的条件有 ()。

- I. 申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的自有资产日均不低于人民币50万元 (不包括投资者通过融资融券融入的资金和证券)
- II. 申请权限开通日资金账户内的资金不低于人民币50万元
- III. 参与证券交易24个月以上
- IV. 通过会员组织的科创板股票投资者适当性综合评估

- A. I. IV
- B. II. III. IV
- C. I. III. IV
- D. I. II. III

参考答案: C

【慧考解析】投资者参与科创板股票交易的具体条件: 个人投资者申请权限开通前20个交易日证券账户及资金账户内的资产日均不低于人民币50万元, 并且参与证券交易24个月以上。

80. 深股通可交易的证券品种包括 ()。

- I. 市值10亿元人民币及以上的深证成分指数的成分股
- II. 市值60亿元人民币及以上的深证中小创新指数的成分股
- III. 深交所上市的A+H股公司股票
- IV. 深交所上市公司股票风险警示板交易的股票

- A. II. III
- B. I. III
- C. II. IV
- D. I. II

参考答案: A

【慧考解析】深股通的股票范围是市值60亿元人民币及以上的深证成分指数和深证中小创新指数的成分股, 以及深交所上市的A+H股公司股票。与沪股通标的偏重大型蓝筹股相比, 深股通标的充分展现了深交所新兴行业集中、成长特征鲜明的市场特色。

81. 下列属于证券公司开展自营业务应遵循的法律法规、自律规则的有 ()

- I. 《证券公司监督管理条例》
- II. 《公司债券承销业务规范》
- III. 《证券公司证券自营业务指引》
- IV. 《上海证券交易所债券交易实施细则》

A. I. III. IV

B. I. II

C. II. III. IV

D. III. IV

参考答案: A

【慧考解析】证券公司证券自营业务涉及《证券法》《证券公司监督管理条例》《证券公司风险控制指标管理办法》《证券公司风险控制指标计算标准规定》《证券公司内部控制指引》《证券公司证券自营业务指引》《关于证券公司证券自营业务投资范围及有关事项的规定》《关于规范债券市场参与者债券交易业务的通知》《关于进一步加强证券投资基金经营机构债券交易监管的通知》等。

82. 以下关于证券经营机构开展证券投资顾问业务, 在收费环节应遵守的规范要求, 说法正确的有 ()

- I. 证券经营机构应与客户协商并书面约定收取服务费用的安排
- II. 证券经营机构可以按照服务期限、客户资产规模收取服务费用
- III. 证券经营机构可以按照差别佣金方式收取服务费用
- IV. 证券经营机构可以以证券投资顾问个人名义收取服务费用

A. I. II. III. IV

B. III. IV

C. I. II. III

D. I. II. IV

参考答案: C

【慧考解析】证券公司、证券投资咨询机构应当按照公平、合理、自愿的原则, 与客户协商并书面约定收取证券投资顾问服务费用的安排, 可以按照服务期限、客户资产规模收取服务费用, 也可以采用差别佣金等其他方式收取服务费用。证券投资顾问服务费用应当以公司账户收取。禁止证券公司、证券投资咨询机构及其人员以个人名义向客户收取证券投资顾问服务费用。

83. 证券公司及其直接责任人员在承销证券过程中, 有下列 () 行为之一的, 中国证监会可以视情节轻重采取相关监管措施, 或者采取市场禁入措施, 并记入诚信档案, 以及依据法律法规应采取的处罚措施。

- I. 夸大宣传, 或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者
- II. 向不符合规定的网下投资者配售股票
- III. 向投资者提供招股意向书等公开信息
- IV. 未按照事先披露的原则和方式配售股票

A. III. IV

B. I. II

C. I. II. III. IV

D. I. II. IV

参考答案: D

【慧考解析】发行人和主承销商在推介过程中不得夸大宣传, 或以虚假广告等不正当手段诱导、误导投资者

，不得披露除招股意向书等公开信息以外的发行人其他信息。承销商应当保留推介、定价、配售等承销过程中的相关资料至少3年并存档备查，包括推介宣传材料、路演现场录音等，如实、全面反映询价、定价和配售过程。

84. 关于证券金融公司开展转融通业务的证券来源的说法，正确的有（ ）。

- I. 证券金融公司自有证券
- II. 证券金融公司通过证券交易所的业务平台融入的证券
- III. 证券金融公司通过转融通担保证券账户持有的证券
- IV. 证券金融公司直接使用证券公司客户的证券

- A. III. IV
- B. I. II
- C. I. II. IV
- D. I. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】证券金融公司开展转融通业务，可以使用下列资金和证券：第一，自有资金和证券；第二，通过证券交易所的业务平台融入的资金和证券；第三，通过证券金融公司的业务平台融入的资金；第四，依法筹集的其他资金和证券

85. 根据《证券公司融资融券业务管理办法》，下列属于证券公司行使对证券发行人权利的有（ ）。

- I. 请求召开证券持有人会议
- II. 参加证券持有人会议
- III. 配售股份的认购
- IV. 请求分配投资收益

- A. I. III
- B. I. II. III. IV
- C. I. IV
- D. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】根据《证券公司融资融券业务管理办法》，证券发行人的权利，是指请求召开证券持有人会议、参加证券持有人会议、提案、表决、配售股份的认购、请求分配投资收益等因持有证券而产生的权利。

86. 下列属于融资融券业务交易特有风险的有（ ）。

- I. 市场风险
- II. 投资风险放大
- III. 强制平仓风险
- IV. 交易密码泄露风险

- A. II. III
- B. II. III. IV
- C. I. II
- D. III. IV

参考答案：A

【慧考解析】融资融券业务交易风险揭示书的基本内容应包含：提示客户注意融资融券交易具有普通证券交易场所具有的政策风险、市场风险、违约风险、系统风险等各种风险，以及其特有的投资风险放大等风险。客户在从事融资融券交易期间，如果不能按照约定的期限清偿债务，或上市证券价格波动导致担保物价值与其融资融券债务之间的比例低于维持担保比例，且不能按照约定的时间、数量追加担保物时，将面临担保物被证券公司强制平仓的风险

87. 下列关于资产支持专项计划管理人职责的说法，正确的有（ ）。

- I. 负责专项计划的终止清算
 - II. 安全保管专项计划相关资产
 - III. 办理资产支持证券发行事宜
 - IV. 建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险
- A. I. II
B. II. III. IV
C. I. III. IV
D. I. II. III. IV

参考答案：C

【慧考解析】管理人应当履行下列职责：对相关交易主体和基础资产进行全面的尽职调查，可聘请会计师事务所、资产评估机构等相关中介机构出具专业意见；在专项计划存续期间，督促原始权益人以及为专项计划提供服务的有关机构履行法律规定及合同约定的义务；办理资产支持证券发行事宜，按照约定及时将募集资金支付给原始权益人；为资产支持证券投资者的利益管理专项计划资产；建立相对封闭、独立的基础资产现金流归集机制，切实防范专项计划资产与其他资产混同以及被侵占、挪用等风险；监督、检查特定原始权益人持续经营情况和基础资产现金流状况，出现重大异常情况的，管理人应当采取必要措施，维护专项计划资产安全；按照约定向资产支持证券投资者分配收益；履行信息披露义务；负责专项计划的终止清算；法律、行政法规和中国证监会规定以及计划说明书约定的其他职责。

88. 下列关于证券资产管理业务基本要求的说法，错误的有（ ）。

- I. 证券公司从事私募资产管理业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用、客户利益至上原则
 - II. 证券公司从事私募资产管理业务，应当依法经中国基金业协会批准
 - III. 中国证券业协会依据法律、行政法规等规定，对证券公司私募资产管理业务实施行政管理
 - IV. 证券公司从事私募资产管理业务，应当确保业务开展与资本实力、管理能力和风险控制水平相适应
- A. I. II. III
B. I. II. IV
C. I. III. IV
D. II. III

参考答案：D

【慧考解析】证券公司从事私募资产管理业务，应当遵循自愿、公平、诚实信用和客户利益至上原则，恪尽职守，谨慎勤勉，维护投资者合法权益，服务实体经济，不得损害国家利益、社会共同利益和他人合法权益。证券公司从事私募资产管理业务，应当依法经中国证监会批准。中国证监会及其派出机构依据法律、行政法规等规定，对证券公司私募资产管理业务实施监督管理。证券公司应当遵守审慎经营规则，制定科学合理的投资策略和 risk 管理制度，有效防范和控制风险，确保业务开展与资本实力、管理能力及风险控制水平相适应。

89. 根据《标准化债权类资产认定规则》，下列资产不属于标准化债权类资产的有（ ）。

- I. 中国银行间市场交易商协会的非金融企业债务融资工具
 - II. 中证机构间报价系统股份有限公司的收益凭证
 - III. 银行业理财登记托管中心有限公司的理财直接融资工具
 - IV. 北京金融资产交易所有限公司的债权融资计划
- A. I. II
B. I. II. III. IV
C. III. IV
D. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】银行业理财登记托管中心有限公司的理财直接融资工具，银行业信贷资产登记流转中心有限公司的信贷资产流转和收益权转让相关产品，北京金融资产交易所有限公司的债权融资计划，中证机构间报价系统股份有限公司的收益凭证，上海保险交易所股份有限公司的债权投资计划、资产支持计划，以及其他未同时符合本规则第二条所列条件的为单一企业提供债权融资的各类金融产品，是非标准化债权类资产。

90. 下列关于资产管理计划应当终止的情形，正确的有（ ）。

- I. 发生资产管理合同约定的应当终止的情形
- II. 集合资产管理计划存续期间，持续3个工作日投资者少于2人
- III. 证券公司被依法撤销资产管理业务资格且在6个月内没有新的管理人承接
- IV. 资产管理计划存续期届满且不展期

A. I. II. III. IV

B. II. III

C. I. II. IV

D. I. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】有下列情形之一的。资产管理计划应当终止：1. 资产管理计划存续期届满且不展期。2. 证券公司被依法撤销资产管理业务资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在6个月内没有新的管理人承接。3. 托管人被依法撤销基金托管资格或者依法解散、被撤销、被宣告破产，且在6个月内没有新的托管人承接。4. 经全体投资者、证券公司和托管人协商一致决定终止的。5. 发生资产管理合同约定的应当终止的情形。6. 集合资产管理计划存续期间，持续5个工作日投资者少于2人。7. 法律、行政法规及中国证监会规定的其他情形。证券公司应当自资产管理计划终止之日起5个工作日内报中国证券投资基金业协会备案，并抄报中国证监会相关派出机构

91. 下列关于证券公司柜台市场业务的说法，错误的有（ ）。

- I. 证券公司柜台交易，是指证券公司与特定交易对手方在集中交易场所进行交易或为投资者在集中交易场所进行交易提供服务的行为
- II. 证券公司与特定交易对手方进行柜台交易，应取得证券经纪业务资格
- III. 证券公司开展柜台市场业务应遵循诚实信用、公平自愿的原则
- IV. 证券公司开展柜台市场业务，应遵守中国证监会制定的《证券公司柜台交易业务规范》《证券公司柜台市场管理办法（试行）》等相关法律法规

A. I. II. III. IV

B. I. III

C. III. IV

D. I. II. IV

参考答案：D

【慧考解析】证券公司柜台交易，是指证券公司与特定交易对手方在集中交易场所之外进行的交易或为投资者在集中交易场所之外进行交易提供服务的行为。根据中国证券业协会《证券公司柜台交易业务规范》《证券公司柜台市场管理办法（试行）》，证券公司开展柜台市场业务，应当遵守以下要求：1. 具备从业资格：证券公司进行柜台交易，应当具备中国证监会批准的与所开展业务相适应的资格条件，即证券公司为投资者交易提供服务的，应经中国证监会批准可从事证券经纪业务；证券公司与特定交易对手方进行柜台交易的，应经中国证监会批准可从事证券自营业务。2. 遵守法律法规，遵循诚实信用、公平自愿原则。证券公司在柜台市场开展业务，应当遵守有关法律法规，遵循诚实信用、公平自愿的原则，不得欺诈、误导投资者，不得侵害投资者合法权益，不得挪用客户资产，不得利用非公开信息谋取不正当利益。

92. 根据《区域性股权市场自律管理与服务规范（试行）》，下列关于证券公司开展区域性股权市场业务的说

法, 正确的是 ()

- I. 证券公司及其从业人员应当配合中国证券业协会对落实本规范及相关自律要求情况的监督检查
 - II. 证券公司及其从业人员违反该规范, 中国证券业协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施
 - III. 证券公司及其从业人员存在违反法律、法规行为的, 将移交中国证监会及其派出机构或其他有权机关依法查处
 - IV. 证券公司及其从业人员应当勤勉尽责, 严格遵守执业规范和职业道德, 按规定和约定履行义务
- A. II. III. IV
B. I. III. IV
C. I. II
D. I. II. III. IV

参考答案: D

【慧考解析】证券公司及其从业人员应当勤勉尽责, 严格遵守执业规范和职业道德, 按规定和约定履行义务。根据《规范》相关规定, 证券公司参与区域性股权市场的自律管理要求如下: 1. 证券公司作为运营机构股东或者在区域性股权市场开展相关业务, 应当遵守证券行业监管和自律规则以及区域性股权市场相关的管理规定。2. 区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员应当配合中国证券业协会对落实《规范》及相关自律要求情况的监督检查。3. 区域性股权市场运营机构、证券公司及其从业人员违反《规范》, 中国证券业协会将视情节轻重采取相关自律惩戒措施; 存在违反法律、法规行为的, 将移交中国证监会及其派出机构或其他有权机关依法查处。

93. 根据《证券公司为期货公司提供中间介绍业务试行办法》, 证券公司存在下列 () 情形时, 应按照《期货交易管理条例》给予责令改正、警告、没收违法所得等处罚。

- I. 在证监会审核介绍业务申请材料期间协助客户完成期货市场开户
- II. 向客户传递商品期货行情信息
- III. 紧急情况下代客户实施平仓操作
- IV. 向客户提供期货交易终端

- A. I. IV
B. II. III
C. I. III
D. I. II. IV

参考答案: C

【慧考解析】证券公司有下列行为之一的, 按照《期货交易管理条例》第七十条进行处罚: (1) 未经许可擅自开展介绍业务; (2) 对客户未充分揭示期货交易风险, 进行虚假宣传, 误导客户; (3) 代理客户进行期货交易、结算或者交割; (4) 收付、存取或者划转期货保证金; (5) 为客户从事期货交易提供融资或者担保; (6) 未按规定审查客户的开户资料 and 身份真实性; (7) 代客户下达交易指令; (8) 利用客户的交易编码、资金账号或者期货结算账户进行期货交易; (9) 未将介绍业务与其他经营业务分开或者有效隔离; (10) 未将财务、人员、经营场所与期货公司分开隔离; (11) 拒绝、阻碍中国证监会及其派出机构依法履行职责。

94. 下列关于股票期权交易的说法, 正确的有 ()

- I. 做市商是指经证券交易所认可, 为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构
- II. 股票期权结算参与者, 是指具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与者资格的机构
- III. 认沽期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约
- IV. 认购期权是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约

- A. III. IV
B. I. II

C. I. II. III. IV

D. II. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】股票期权结算参与人，是指具有证券登记结算机构股票期权结算业务结算参与人资格的机构。做市商，是指经证券交易所认可，为其上市交易的股票期权合约提供双边持续报价或者双边回应报价等服务的机构。认购期权（又称“看涨期权”），是指买方有权在将来特定时间以特定价格买入约定数量合约标的的期权合约。认沽期权（又称“看跌期权”），是指买方有权在将来特定时间以特定价格卖出约定数量合约标的的期权合约。

95. 下列关于集资诈骗罪的说法，正确的有（ ）

I. 集资诈骗罪的犯罪主观方面是故意，无需以非法占有为目的

II. 集资诈骗罪的犯罪客观方面为使用诈骗手段实施非法集资，且数额较大的行为

III. 个人集资诈骗，数额在10万元以上的；单位集资诈骗，数额在50万元以上的，应予以立案追诉

IV. 单位犯集资诈骗罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员依照《刑法》相关规定进行处罚

A. I. II

B. II. III. IV

C. I. II. III. IV

D. I. III. IV

参考答案：B

【慧考解析】集资诈骗罪主观方面是故意，且以非法占有为目的。

96. 诱骗投资者买卖证券、期货合约罪的犯罪主体包括（ ）

I. 证券交易所的从业人员

II. 证券公司的从业人员

III. 证券业协会的工作人员

IV. 证监会的工作人员

A. III. IV

B. I. II. III. IV

C. II. III. IV

D. I. II

参考答案：B

【慧考解析】诱骗投资者买卖证券、期货合约罪犯罪主体：（1）证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司的从业人员；（2）证券业协会、期货业协会或者证券期货监督管理部门的工作人员

97. 根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》，下列关于财务顾问主办人执业行为规范的说法，正确的有（ ）。

I. 财务顾问主办人和项目协办人应当在财务顾问专业意见上签名

II. 就中国证监会在反馈意见中提出的问题，财务顾问主办人应当与项目团队成员商议后直接尽快回复

III. 财务顾问主办人应当督促委托人的董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人对所知悉的内幕信息严格保密

IV. 财务顾问主办人应当参加中国证券业协会组织的相关培训

A. I. II. III

B. I. II

C. I. III. IV

D. II. III. IV

参考答案: C

【慧考解析】财务顾问的法定代表人或者其授权代表人, 部门负责人, 内部核查机构负责人, 财务顾问主办人和项目协办人应当在财务顾问专业意见上签名, 并加盖财务顾问单位公章。财务顾问及其财务顾问主办人应当严格履行保密责任, 不得利用职务之便买卖相关上市公司的证券或者牟取其他不当利益, 并应当督促委托人、委托人的董事、监事和高级管理人员及其他内幕信息知情人严格保密, 不得进行内幕交易。中国证券业协会可以根据《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》的规定, 制定财务顾问执业规范, 组织财务顾问主办人进行持续培训。财务顾问应当建立健全内部检查制度, 确保财务顾问主办人切实履行持续督导责任, 按时向中国证监会派出机构提交持续督导工作的情况报告。

98. 根据《证券经纪人管理暂行规定》, 下列关于证券经纪人执业行为的范围的说法, 正确的有 ()

- I. 可以向客户传递由证券公司统一提供的证券类金融产品宣传推介材料及有关信息
 - II. 可以向客户介绍证券投资的基本知识及开户、交易、资金存取等业务流程
 - III. 可以向客户传递由证券公司统一提供的研究报告及与证券投资有关的信息
 - IV. 可以替客户办理账户开立、注销、转移, 证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜
- A. II. III. IV
B. I. II. III
C. I. IV
D. I. II. III. IV

参考答案: B

【慧考解析】根据《证券经纪人管理暂行规定》, 证券经纪人不得有下列行为: (1) 替客户办理账户开立、注销、转移, 证券认购、交易或者资金存取、划转、查询等事宜; (2) 提供、传播虚假或者误导客户的信息, 或者诱使客户进行不必要的证券买卖; (3) 与客户约定分享投资收益, 对客户证券买卖的收益或者赔偿证券买卖的损失作出承诺; (4) 采取贬低竞争对手、进入竞争对手营业场所劝导客户等不正当手段招揽客户;

99. 下列属于全国股转系统业务主要规范性文件的有 ()

- I. 《非上市公众公司收购管理办法》
 - II. 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》
 - III. 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》
 - IV. 《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》
- A. I. II. III. IV
B. III. IV
C. I. II
D. II. III. IV

参考答案: D

【慧考解析】全国股转系统业务的主要规范性文件包括《全国中小企业股份转让系统业务规则 (试行)》 (以下简称《全国股转系统业务规则》) 《全国中小企业股份转让系统分层管理办法》 (以下简称《分层管理办法》) 《全国中小企业股份转让系统主办券商挂牌推荐业务指引》 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行并在精选层挂牌规则 (试行)》 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行保荐业务管理细则 (试行)》 《全国中小企业股份转让系统股票向不特定合格投资者公开发行与承销管理细则 (试行)》 《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》 (以下简称《定向发行规则》) 《全国中小企业股份转让系统优先股业务细则 (试行)》 《全国中小企业股份转让系统非上市公众公司重大资产重组业务细则》 《全国中小企业股份转让系统挂牌公司要约收购业务指引》 《全国中小企业股份转让系统做市商做市业务管理细则 (试行)》 《全国中小企业股份转让系统主办券商管理办法 (试行)》 《全国中小企业股份转让系统主办券商尽职调查工作指引 (试行)》等

100. 根据《证券法》, 下列尚未公开的信息中, 属于内幕信息的有 ()

- I. 公司申请破产的决定
- II. 公司经营方针和经营范围发生重大变化
- III. 公司的董事发生变动
- IV. 公司发生重大亏损

- A. I. II. IV
- B. III. IV
- C. I. II
- D. I. II. III. IV

参考答案：D

【慧考解析】证券交易活动中，涉及发行人的经营、财务或者对该发行人证券的市场价格有重大影响的尚未公开的信息，为内幕信息。《证券法》第八十条第二款、第八十一条第二款所列重大事件属于内幕信息。具体如下：《证券法》第八十条第二款、前条所称重大事件包括：（1）公司的经营方针和经营范围的重大变化；（2）公司的重大投资行为，公司在一年内购买、出售重大资产超过公司资产总额百分之三十，或者公司营业用主要资产的抵押、质押、出售或者报废一次超过该资产的百分之三十；（3）公司订立重要合同、提供重大担保或者从事关联交易，可能对公司的资产、负债、权益和经营成果产生重要影响；（4）公司发生重大债务和未能清偿到期重大债务的违约情况；（5）公司发生重大亏损或者重大损失；（6）公司生产经营的外部条件发生的重大变化；（7）公司的董事、三分之一以上监事或者经理发生变动，董事长或者经理无法履行职责；（8）持有公司百分之五以上股份的股东或者实际控制人持有股份或者控制公司的情况发生较大变化，公司的实际控制人及其控制的其他企业从事与公司相同或者相似业务的情况发生较大变化；（9）公司分配股利、增资的计划，公司股权结构的重要变化，公司减资、合并、分立、解散及申请破产的决定，或者依法进入破产程序、被责令关闭；（10）涉及公司的重大诉讼、仲裁，股东大会、董事会决议被依法撤销或者宣告无效；（11）公司涉嫌犯罪被依法立案调查，公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员涉嫌犯罪被依法采取强制措施；（12）国务院证券监督管理机构规定的其他事项。